

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Princípios Fundamentais da Constituição (arts. 1º a 4º da CF/1988)

Os **valores** máximos, **diretrizes** e os **fins mais gerais** orientadores da nossa ordem constitucional estão apresentados logo no início da Constituição Federal de 1988 (arts. 1º ao 4º). Digamos que esse Título I da CF/88 apresenta as características mais essenciais do nosso Estado, e se dividem em:

⇒ Fundamentos da República Federativa do Brasil

⇒ Objetivos Fundamentais da República

⇒ Princípios de Relações Internacionais

Os princípios fundamentais são também chamados de **valores superiores** por **Ingo Wolfgang Sarlet**, e informam todo o estudo do Direito Constitucional, e embora não se revistam de primazia formal, no sentido de permitir a declaração de inconstitucionalidade de outras normas da Constituição, possuem força normativa reforçada por servirem de interpretação e aplicação das demais normas constitucionais e principalmente, legais.

Dessa forma, ainda que não catalogados no rol das chamadas cláusulas pétreas, parte desses princípios fundamentais encerram verdadeiros **limites materiais implícitos** ao poder constituinte derivado de reforma.

Já outros princípios fundamentais, ligados à **separação dos poderes**, do **sufrágio universal** e da **forma Federativa de Estado** constituem **limitações materiais explícitas (cláusulas pétreas)**, informadas no art. 60, IV, da CF.

Você deve considerar, ainda que os princípios são catalogados na condição de **princípios político-constitucionais** consoante doutrina de José Afonso da Silva, que segue a de J.J. Canotilho. E aí precisamos fazer uma diferenciação breve das normas ou **princípios político-constitucionais**:



Tome nota!

Na classificação de J. J. Gomes Canotilho, os **princípios político-constitucionais** encerram as decisões políticas fundamentais concretizadas nas normas que informam todo o nosso sistema constitucional positivo, incluindo, nos artigos 1º a 4º do Título I da nossa Constituição;

Já os **princípios jurídico-constitucionais** informam a ordem jurídica como um todo, e decorrem diretamente dos princípios político-constitucionais e das normas da Constituição. Abrangem por exemplo, o princípio da supremacia da constituição, o princípio da legalidade, do devido processo legal, o do juiz natural, o do contraditório entre outros, também de caráter social.

Conforme escólio de Gilmar Ferreira Mendes, os princípios fundamentais integram a categoria de **princípios da ordem política**, que estruturam a organização política do Estado brasileiro, e que agora passamos a analisar.



Veja como foi cobrado!

(FEPESE/Auditor-Fiscal da Receita Estadual/Sefaz/SC/2010)

Princípios político-constitucionais são decisões jurídicas fundamentais dependentes de regras.

Comentários: **Errado**. Os princípios político-constitucionais são realmente decisões jurídicas fundamentais, no dizer de José Afonso da Silva. Entretanto, não dependem de regras anteriores, pois são normas-princípios, normas fundamentais conformadoras do sistema constitucional positivo.

Podem ser niveladas às chamadas decisões políticas fundamentais, de Carl Schmitt, relativas aos direitos e garantias fundamentais e à conformação do Estado de Direito.

Fundamentos da República Federativa do Brasil e Estado Democrático de Direito

Já no caput do art. 1º, a Constituição estabelece a forma de Estado (**Federação**) e a forma de Governo (**República**), além de enunciar nosso regime político como sendo um **Estado democrático de Direito**.

*Art. 1º - A **República Federativa** do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em **Estado Democrático de Direito** (...)*

O caput do artigo 1º encerra o **Princípio Republicano**, que se traduz na nossa opção por uma **república constitucional**, ou seja, uma forma de governo, conforme iremos estudar, na qual a investidura no poder e o acesso aos cargos públicos em geral - do mais poderoso dos políticos ao mais humilde dos concurreseiros - são franqueados a quaisquer cidadãos que preencham condições objetivas de capacidade estabelecidas no próprio texto constitucional e nas leis com ela aderentes.

Assim, veja que nosso regime político é **democrático**, em que prevalece a **soberania popular**. Configura a chamada **democracia participativa ou semidireta**, que pode ser exercida tanto **direta** como **indiretamente**, conforme se observa no parágrafo único do art. 1º e do art. 14, da CF/1988:

Art. 1º.....

*Parágrafo Único - **Todo o poder emana do povo**, que o exerce por meio de **representantes eleitos (democracia indireta, eleições)** ou **diretamente (plebiscito, referendo e iniciativa popular de projeto de lei)**, nos termos desta Constituição.*

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

- I - plebiscito;*
- II - referendo;*
- III - iniciativa popular.*

O **Estado de Direito** é o Estado submetido ao império da Lei, normalmente votada em um parlamento, com representantes eleitos ou não.

Já o **Estado Democrático de Direito** é aquele no qual os verdadeiros detentores do Poder Político **são os cidadãos**, os eleitores que elegem os representantes que irão estabelecer o Direito ao qual o Estado e seus Poderes deverão se submeter. Representa a necessidade de se providenciar mecanismos de apuração e de efetivação da vontade do povo nas decisões políticas fundamentais do Estado, conciliando uma democracia representativa, pluralista e livre, com uma democracia participativa efetiva.

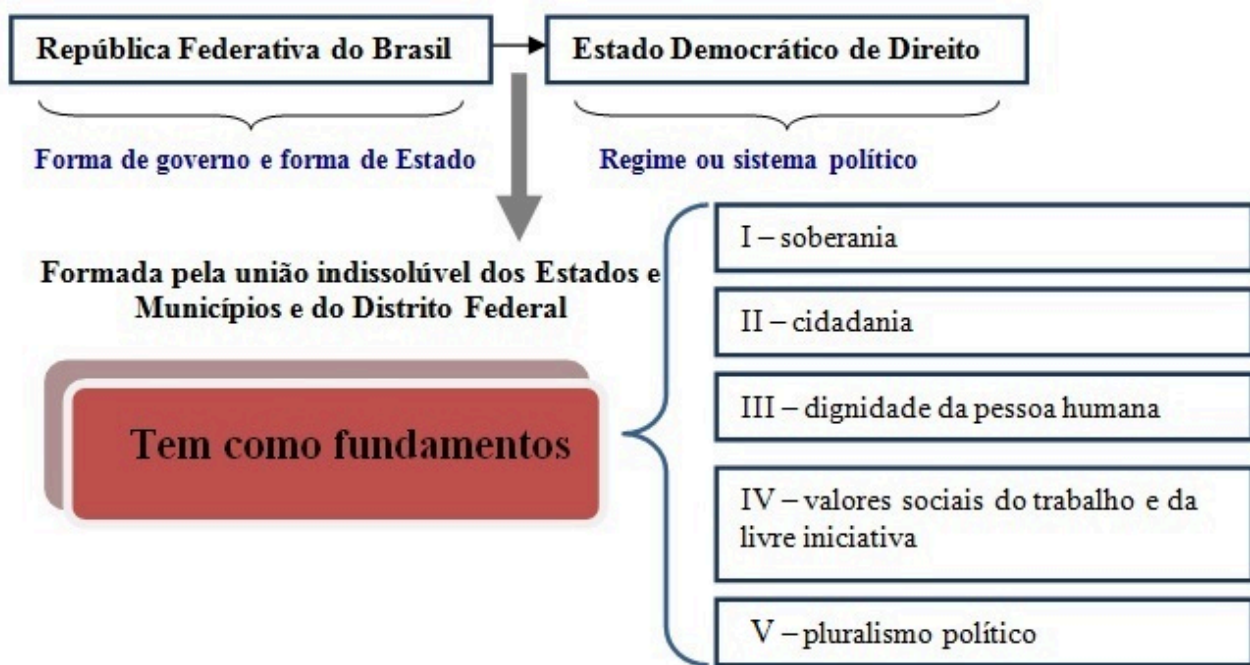
Como já comentamos, guarde que esse princípio democrático, juntamente com os arts. 2º, 3º e 4º da CF/88 constituem os chamados **princípios político-constitucionais**, na classificação de José Afonso da Silva e configuram-se nas **decisões políticas fundamentais** conformadoras do sistema constitucional positivo.

Os **fundamentos da República Federativa do Brasil** estão expressos no art. 1º e podem ser considerados os alicerces, as vigas mestras da nossa república.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

- I - a soberania;*
- II - a cidadania;*
- III - a dignidade da pessoa humana;*
- IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*
- V - o pluralismo político.*

A partir das definições da forma de governo e de Estado definidas no mesmo artigo, são eles:



Tome nota!

Como sugestão, você pode guardar o art. 1º com a seguinte frase:

SOBE O CIDADÃO DIGNO COM TRABALHO, INICIATIVA E POLÍTICA PLURAL

A **soberania** é atributo da República que outorga ao Estado brasileiro o poder de exercer livremente o seu poder, na ordem interna, sem obediência a qualquer ordem política superior, ao passo que na ordem externa encontra-se em pé de igualdade com os demais Estados independentes, aos quais deve respeito à sua soberania.

A **cidadania** representa um conceito jurídico amplo, que cada vez mais aparece explorado em provas. Não compreende apenas o feixe de direitos políticos e civis atribuídos às pessoas, e nem tão somente a cidadania em sua acepção política ativa (direito de votar) e passiva (direito de ser votado e eleito). Encerra, além do direito de

participação social e política, o direito à educação, à saúde, ao trabalho, e todo um leque de direitos sociais que permitem o efetivo exercício da pessoa humana como cidadão brasileiro e sua efetiva participação e integração social e política à República.

Conforme explicita Maria Paula Dallara Bucci, como poderia, por exemplo, um analfabeto exercer plenamente o direito à livre comunicação; ou um sem-teto exercer o direito à intimidade; ou um esfomeado exercer os mais comecinhos direitos de liberdade? Dessa forma, os direitos de segunda geração, qual englobam os direitos econômicos, sociais e culturais, foram formulados para garantir, em sua plenitude, os direitos de primeira dimensão, que são aqueles direitos civis e políticos (BUCCI, Maria Paula Dallara. **O Conceito de Política Pública em Direito. In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 3**).

Não confunda, entretanto, cidadania com o **conceito jurídico de cidadão**. Para o Direito, cidadão é o sujeito no pleno gozo dos direitos políticos! E a depender do direito ou da função que deseja exercer (participação em concursos públicos, a capacidade eleitoral passiva, o exercício de cargos e mandatos públicos, a participação em plebiscitos e referendos, o ajuizamento de ação popular), esse cidadão terá que atender a um ou mais requisitos, ligados à maioria, o alistamento eleitoral, à comprovação de ter votado ou não nas últimas eleições, para alguns cargos políticos a idade mínima e outros.

A **dignidade da pessoa humana** se assenta no reconhecimento de um direito de proteção individual frente ao Estado e também em face dos demais indivíduos e pessoas jurídicas de direito privado (incidência dos direitos fundamentais nas relações horizontais) e também um dever de tratamento isonômico aos próprios semelhantes. Materializa-se, por isso em diversos postulados jurídico-normativos como impossibilidade da execução antecipada da pena, do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, limitações à cláusula da reserva de possível com a exigibilidade do direito ao mínimo existencial do indivíduo, a proteção dos direitos e garantias fundamentais, o princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos sociais e civis etc.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, representa significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País, e traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. O STF fez essa assentada ao reconhecer e qualificar **a união homoafetiva como entidade familiar** (RE 477.554 AgR, rel. min. Celso de Mello, julg. 16/8/2011, 2ª Turma).

O Supremo assentou ainda que é também daí que decorre o princípio constitucional da **busca da felicidade**, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito, que se qualifica como expressão de uma ideia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana (ADI 4.277 e ADPF 132, rel. min. Ayres Britto, julg. 5/5/2011, Plenário).

Os **valores sociais do trabalho** e da **livre iniciativa** foram alçados à condição de fundamentos da República para assentar, de uma vertente, a orientação capitalista de nosso Estado, e de outra borda, que as relações entre capital e trabalho deverão observar esse importante valor social, estampado no capítulo da ordem econômica da CF (art. 170, caput):

*Art. 170. A ordem econômica, fundada na **valorização do trabalho humano** e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos **existência digna**, conforme os ditames da **justiça social**, observados os seguintes princípios: (...)*

Significa que a Constituição consagra uma economia de mercado, uma vez que a iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista. Além disso, significa que embora capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre os demais valores da economia de mercado. Tais fundamentos têm por objetivo, segundo **José Afonso da Silva**, orientar a intervenção do Estado na economia, com o propósito de fazer valer os valores sociais do trabalho, que constituem não só fundamento da ordem econômica mas da própria República.

O **pluralismo político** pressupõe o reconhecimento e a garantia da inclusão, no processo de formação da vontade geral e na participação da vida política e social, de diferentes grupos sociais, étnicos, de orientação sexual, política, filosófica ou religiosa. Possui como decorrência, dentre outros, os direitos de liberdade de associação, de manifestação do pensamento, de orientação religiosa, de criação de partidos políticos e sindicatos.

Além disso, você deve ter em mente outro importante princípio enunciado no art. 2º da Constituição Federal.

*Art. 2º - São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.*

Ou seja, esse artigo assegura o princípio da **separação dos poderes** (ou **divisão funcional do Poder**), que consiste na repartição das funções estatais (executiva, legislativa e judiciária) entre três órgãos distintos. Com isso, evita-se a concentração de todo o poder nas mãos de uma única pessoa. Assim, encontra respaldo naquela ideia antiga de que o poder corrompe-se quando não encontra limites.

Podemos dizer que essa teoria comporta ainda uma forma de **controle recíproco**, em que um poder limitaria ou controlaria certas atividades do outro, a fim de se evitar desvios e excessos. Esse sistema de controles recíprocos é denominado pela doutrina como **sistema de freios e contrapesos** ou "**checks and balances**", dos norte americanos, de onde a ideia se originou.

Exemplos de manifestação do mecanismo de *checks and balances* são: o controle da nomeação de autoridades por parte do Senado da República (art. 52, III, CF) e o dever de prestar contas, por parte de qualquer pessoa, agente público ou não, ao Tribunal de Contas da União (art. 70, parágrafo único):

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

.....

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

- a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
- b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
- c) Governador de Território;
- d) Presidente e diretores do banco central;
- e) Procurador-Geral da República;
- f) titulares de outros cargos que a lei determinar;

Art. 70.....

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Prosseguindo, vamos relembrar quais são as **funções típicas** de cada um dos poderes estatais:

a) **Poder executivo** → Administração

b) **Poder Legislativo** → Elaboração de leis e fiscalização da administração

c) **Poder Judiciário** → jurisdição; julgar com ânimo definitivo

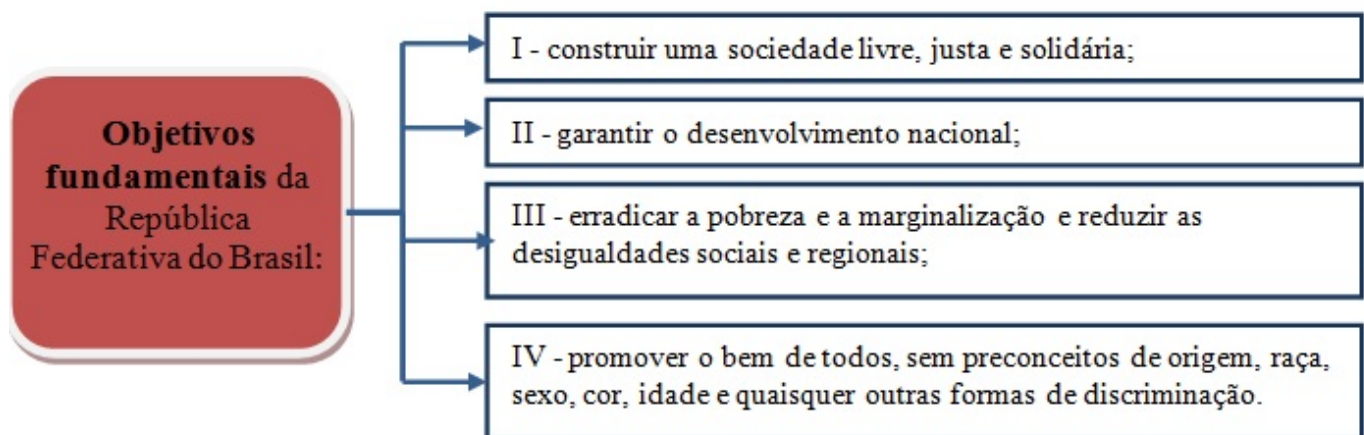
Não obstante, podemos dizer que o postulado da separação de poderes **não** assume feição rígida, de forma que todos os Poderes da República exercem predominantemente funções típicas, mas, também, **funções atípicas**.

Nesse sentido, o Poder Legislativo desempenha função jurisdicional quando o Senado Federal julga certas autoridades da República nos crimes de responsabilidade, julgamento que poderá culminar no *impeachment* (CF, art. 52, I e II e parágrafo único).

Outros exemplos seriam o fato de tanto o Poder legislativo quanto o Poder Judiciário exercerem a função executiva **atipicamente**, ao realizar concurso público para suprir seu quadro de pessoal, ou realizar uma licitação para compra de material de expediente.

Objetivos Fundamentais da República

Os **objetivos fundamentais** estão expressos no art. 3º da CF/88 e visam assegurar a igualdade material aos brasileiros, possibilitando iguais oportunidades a fim de concretizar a democracia econômica, social e cultural e tornar efetivo o fundamento da dignidade da pessoa humana. Observe que são 4 os objetivos e todos eles começam com um verbo:



Contudo, observe que na sua prova **nem sempre eles aparecerão com o verbo no infinitivo**. Na maioria das vezes, estará lá com um substantivo, do tipo "promoção do bem de todos...", ou "erradicação da pobreza e da marginalização...".

Esses objetivos têm a finalidade de assegurar a todos os direitos de segunda geração ou segunda dimensão, ligados a uma **igualdade material mínima entre os indivíduos**. Vamos estudar mais adiante as gerações de direitos, mas tenha em mente que não basta garantir formalmente os direitos civis e de participação política, é necessário assegurar que os cidadãos possam exercer esses direitos de forma digna, com acesso a condições mínimas de saúde, educação e oportunidades de trabalho.

Esses direitos vêm consagrados largamente na CF/88 e têm inspiração nas diversas Declarações e Tratados de Direitos Humanos, que atualmente, incorporam os direitos sociais no ordenamento jurídico pátrio com status **supralegal** (acima das leis e abaixo da Constituição). Afinal, quem tem fome não tem força nem para apertar o botão de votar.

No próximo tópico, vamos te dar umas dicas para distinguir fundamentos, objetivos e princípios de relações internacionais, principalmente quando a **questão não vier com verbo**.

Princípios de Relações Internacionais

O art. 4º da Constituição enumera **10 princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais**, e que podem ser subdivididos em 3 grupos:

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

1 – Princípios ligados à **independência nacional**:

- Independência nacional (inc. I)
- Autodeterminação dos povos (inc. III)

- Não-Intervenção (inc. IV)
- Igualdade entre os Estados (inc. V)
- Cooperação dos povos para o progresso da humanidade (inc. IX)

2 – Princípios ligados à **persona humana**:

- Prevalência dos direitos humanos (inc. II)
- Concessão de asilo político (inc. X)

3 – Princípios ligados à **paz**:

- Defesa da paz (inc. VI)
- Solução pacífica dos conflitos (inc. VII)
- Repúdio ao terrorismo e ao racismo (inc. VIII)

A **independência nacional** (inciso I) reconhece, **no plano internacional**, a soberania de cada Estado **no plano interno**, como elemento de igualdade entre os povos e de respeito mútuo. Tem como corolário, ou seja, como consequência, o princípio da **igualdade entre os Estados** (inciso V), que consagra o princípio da não subordinação política no plano internacional, muito embora as condições materiais, econômicas e bélicas variem enormemente de um País a outro. A este princípio, a Constituição agrega o da **cooperação entre os povos para o progresso da humanidade** (inciso IX), justamente para perseguir uma redução nas desigualdades materiais.

O princípio da igualdade entre os Estados impede tratamento discriminatório de qualquer natureza, não obstante existam ressalvas no tocante ao Direito Comercial (alíquotas de importação, cotas) ou no Direito Administrativo (garantia de determinados direitos a cidadãos nacionais para acesso a cargos ou funções públicas).

O princípio da **não-intervenção** (inciso IV) é também corolário dos princípios da soberania e da independência nacional, e preconiza que o Brasil não interferirá em assuntos internos de outros Estados. Entretanto, casos que envolvam graves violação de direitos humanos, calamidades de grandes proporções e produção e utilização de armas de destruição em massa ou genocídio, por exemplo, o Brasil poderá, amparado em resoluções das Nações Unidas, participar de missões de paz interventivas, como tem feito no Haiti e Congo, por exemplo.

Da mesma forma, o princípio da **autodeterminação dos povos** (inciso III) assegura a não ingerência externa nos assuntos internos de cada Estado, que têm liberdade para se auto organizarem e auto administrarem.

Como não existem princípios e garantias de natureza absoluta, os princípios listados acima podem estar sujeitos a ponderações em face, por exemplo, do princípio da **prevalência dos direitos humanos** (inciso II) que diante de casos extremos de violações desses direitos, de genocídio ou agressão armada em outro país, pode levar por exemplo as Nações Unidas a interferir nesses países, dentro de limites autorizados internacionalmente em pactos e convenções, flexibilizando o princípio da não intervenção, a fim de pôr termo a situações de graves violações desses direitos.

Também nos princípios ligados à pessoa humana, o constituinte consagrou a **concessão de asilo político** (inciso X) a quem, sendo perseguido em seu próprio País por motivos políticos ou de opinião, possa encontrar refúgio no Brasil. Deve ter, portanto, motivação política, que não configurem infrações do direito penal comum.

Trata-se de ato de soberania estatal, de **competência privativa do Presidente da República**, conforme já assentou o STF (**Ext. nº 524/DF. rel. Min. Celso de Mello**), passível de controle de legalidade pelo Supremo.

Nos termos do artigo 14 da Declaração Universal de Direitos Humanos, todo o homem, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Entretanto, continua o mesmo artigo, este direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por **crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas**. No ensinamento de Francisco Resek, a concessão de asilo político **não é ato obrigatório para Estado algum**, e as contingências políticas internas e externas determinam, para cada situação, a decisão a ser tomada pelo Presidente da República.

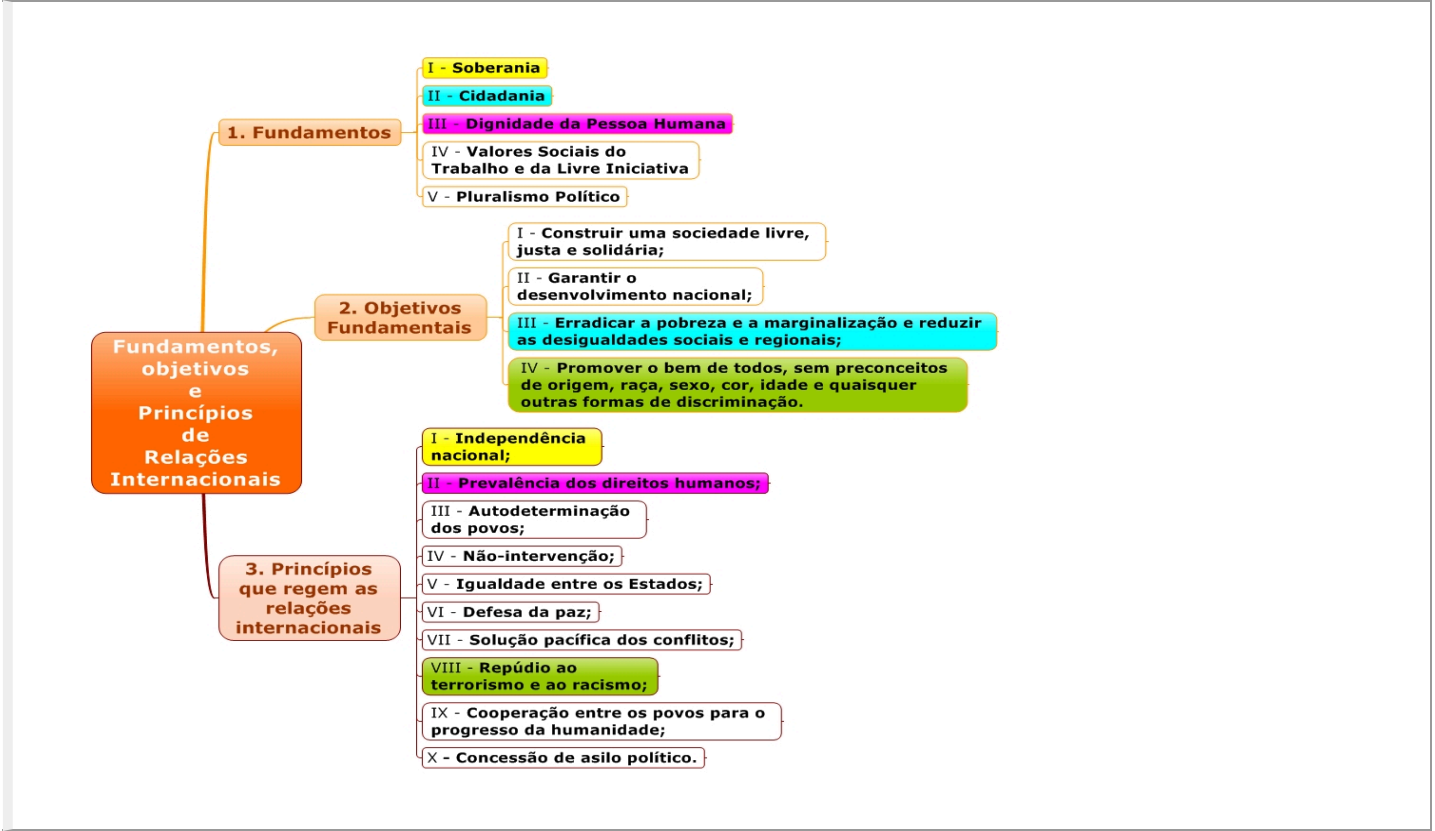
Vide o caso singular de Cesare Battisti, antigo membro dos Proletários Armados pelo Comunismo na Itália, considerado perseguido político pelo governo brasileiro e criminoso e terrorista, acusado e condenado por crimes de assassinato pelo Governo Italiano.

Dentro dos princípios ligados à paz, temos a **defesa da paz** (inciso VI), que conforme já caiu em prova, não impede a declaração de guerra, prevista constitucionalmente em uma série de dispositivos (art. 5º, XLVII, a; art. 21, II; art. 22, III; art. 49, II; art. 53, § 7º; art. 84, XIX; art. 91, § 1º, I, dentre outros).

Inserem-se nessa categoria também a **solução pacífica dos conflitos** (inciso VII) e o **repúdio ao terrorismo e ao racismo** (inciso VIII).

Já o parágrafo único do art. 4º traz um objetivo a ser perseguido pelo Estado brasileiro, que é a **"integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações"**, que é um dispositivo de certa forma provinciano, que raramente se mostrou aplicável na prática, uma vez que os países latino-americanos atualmente compõem os mais diferentes blocos econômicos, dos quais o Brasil não participa, tais como o NAFTA e a Aliança do Pacífico, participando o Brasil tão somente do Mercosul, que nem como união aduaneira conseguiu ainda se firmar. Este item costuma aparecer na sua prova, substituindo-se o termo **"comunidade latino americana" por "comunidade sul-americana"**.

Agora, **preste atenção**. Apesar de fácil, esta parte da Constituição costuma derrubar muita gente boa na prova. Se não houver **verbo** na questão que traz **objetivos fundamentais**, como faço para diferenciá-los dos **fundamentos e princípios de relações internacionais**? E os termos semelhantes (dignidade da pessoa humana x prevalência dos direitos humanos)? Atente para as **palavras com cores semelhantes**, conforme o mapa mental a seguir:



Portanto, não havendo verbo na questão, você pode também diferenciar os principais fundamentos, de objetivos e de princípios de relações internacionais que geram maior confusão, da seguinte forma:

Fundamentos (art. 1º)	Objetivos Fundamentais (art. 3º)	Princípios de Relações Internacionais (art. 4º)
I - Soberania (na ordem interna)		I - Independência Nacional (na ordem internacional, respeito entre as nações)

II - Cidadania	III - Erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades regionais e sociais (condições que viabilizam a cidadania)	
III - Dignidade da Pessoa Humana (aspecto anímico, individual)		II - Prevalência dos Direitos Humanos (aspecto coletivo, global)
	IV - Promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação	VIII - Repúdio ao terrorismo e ao racismo (lembre dos ataques terroristas e das atrocidades racistas da 2ª guerra)

Agora você não erra mais!



Veja como foi cobrado!

(**ESAF/AUDITOR FISCAL/RECEITA FEDERAL/2014**) Em 16 de

março de 2014, a Criméia realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à separação da Ucrânia, abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que restou implementada nos dias seguintes. A Criméia pertenceu à Rússia até 1953, quando o líder Nikita Krushev resolveu que a Península deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos, assinale a opção correta, tomando por fundamento a Constituição Federal de 1988.

- a) A Constituição Federal de 1988 não se ocupa do tema em epígrafe, vale dizer, não trata de questões internacionais e não menciona os respectivos princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa do Brasil.
- b) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, porém, não menciona qualquer princípio de relações internacionais, deixando para o Congresso Nacional a tarefa de criá-los, via legislação ordinária.
- c) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípio, que a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição, em defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas.
- d) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- e) A Constituição Federal de 1988 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo, como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, os princípios da autodeterminação dos povos e a não intervenção.

GABARITO: Alternativa e. A alternativa "c" contraria o princípio da não intervenção. Quanto à alternativa "d", não se esqueça: dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República.

(**FCC/TÉCNICO JUDICIÁRIO/TRF 3ª REGIÃO/2014**) A dignidade da pessoa humana, no âmbito da Constituição Brasileira de 1988, deve ser entendida como :

- a) uma exemplificação do princípio de cooperação entre os povos para o progresso da humanidade reconhecida pela Constituição.
- b) um direito individual garantido somente aos brasileiros natos.
- c) uma decorrência do princípio constitucional da soberania do Estado Brasileiro.
- d) um direito social decorrente de convenção internacional ratificada pelo Estado Brasileiro.
- e) um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil.

GABARITO: Alternativa e. Como vimos, a dignidade da pessoa humana, fundamento da República, não se confunde com a prevalência dos direitos humanos, princípio de relações internacionais.

(FCC/PROCURADOR/PREFEITURA DE RECIFE/PE/2014) Entre os princípios que regem, segundo a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, encontram-se os seguintes:

- a) defesa da paz, soberania nacional, não-intervenção e repúdio a todas as formas de tratamento desumano ou degradante.
- b) autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e promoção do bem-estar e da justiça social.
- c) defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, não-intervenção e repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- d) soberania nacional, proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não intervenção e solução pacífica dos conflitos.
- e) cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, promoção do bem-estar e da justiça social.

GABARITO: Alternativa c. A soberania é fundamento da República (art. 1º) e a proibição de tratamento desumano ou degradante é garantia fundamental (art. 5º, III); A promoção do bem estar e da justiça social são objetivos da ordem social (art. 193); o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental do art. 225.

(CESPE/CONSULTOR LEGISLATIVO/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2014) A República Federativa do Brasil, constituída como Estado democrático de direito, visa garantir o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, incluindo-se, entre seus fundamentos, a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

CERTO. Cidadania e dignidade da pessoa humana são fundamentos da República, e não se confundem com a redução das desigualdades (objetivo fundamental) e prevalência dos direitos humanos (princípio de relações internacionais).

Resumo

✓ 1. Prestação de Contas - Art. 70, Parágrafo Único

- **Obrigações de prestar contas** recai sobre qualquer pessoa (física ou jurídica, pública ou privada) que:

- Utilize,
- Arrecade,
- Guarde,
- Gerencie ou administre **dinheiros, bens e valores públicos**, ou
- Assuma obrigações em nome da União.

✓ 2. Funções Típicas e Atípicas dos Poderes

- ✳ **Funções Típicas:**
 - **Executivo:** Administração
 - **Legislativo:** Elaboração de leis e fiscalização da administração
 - **Judiciário:** Jurisdição (julgar com ânimo definitivo)
- ✳ **Funções Atípicas:**
 - **Legislativo julga** (ex: impeachment no Senado) → função jurisdicional
 - **Judiciário e Legislativo executam** (ex: concursos, licitações) → função executiva

✓ 3. Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)

- 🎯 **Finalidade:**
 - Garantir **igualdade material e democracia social, econômica e cultural**
 - Viabilizar os **direitos de segunda geração (igualdade)**
- 🟢 **São 4 objetivos (verbo no infinitivo):**
 1. **Construir** uma sociedade livre, justa e solidária
 2. **Garantir** o desenvolvimento nacional
 3. **Erradicar** a pobreza e a marginalização
 4. **Promover** o bem de todos, sem preconceitos ou discriminações

💡 Dica: Podem aparecer com substantivos (ex: “erradicação da pobreza”).

✓ 4. Princípios das Relações Internacionais (Art. 4º)

- 💠 **Subdivididos em 3 grupos:**
- **A. Ligados à Independência Nacional:**
 - Independência nacional (I)
 - Autodeterminação dos povos (III)
 - Não intervenção (IV)
 - Igualdade entre os Estados (V)
 - Cooperação internacional (IX)
- **B. Ligados à Pessoa Humana:**
 - Prevalência dos direitos humanos (II)
 - Concessão de asilo político (X)
- **C. Ligados à Paz:**
 - Defesa da paz (VI)
 - Solução pacífica dos conflitos (VII)
 - Repúdio ao terrorismo e ao racismo (VIII)

✳ **Parágrafo único do art. 4º:**

- **Objetivo:** Integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina → **formação da comunidade latino-americana de nações**
- Cuidado: na prova, tentam trocar por "comunidade sul-americana" (errado)

✓ 5. Diferença entre Fundamentos, Objetivos e Princípios de Relações Internacionais

♦ Fundamentos da República (Art. 1º)

- São os **pilares estruturais** do Estado brasileiro.
- Representam os **valores essenciais** da Constituição.

● Exemplos:

- **Soberania** → na ordem interna
- **Cidadania**
- **Dignidade da pessoa humana** → **aspecto individual**
- **Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**
- **Pluralismo político**

♦ Objetivos Fundamentais da República (Art. 3º)

- São **metas a serem perseguidas** pelo Estado.
- Visam a concretização da **igualdade material e da justiça social**.

● Exemplos (verbo no infinitivo):

- **Construir** uma sociedade livre, justa e solidária
- **Garantir** o desenvolvimento nacional
- **Eradicar** a pobreza e a marginalização
- **Promover** o bem de todos

✦ **Atenção: na prova, podem aparecer como substantivos:**

Ex: “**erradicação da pobreza**”, “**promoção do bem de todos**”.

♦ Princípios de Relações Internacionais (Art. 4º)

- Regras que orientam a atuação do Brasil no cenário internacional.
- Dividem-se em princípios ligados à:
 - Independência nacional
 - Pessoa humana
 - Paz

● Exemplos:

- **Independência nacional** (respeito entre os Estados)
- **Autodeterminação dos povos**
- **Não intervenção**
- **Prevalência dos direitos humanos** → aspecto **coletivo/global**
- **Concessão de asilo político**
- **Defesa da paz**
- **Repúdio ao terrorismo e ao racismo**
- ✦ **Parágrafo único:** visa à **formação da comunidade latino-americana de nações**

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
